

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1578/2547

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นางสาวอุไรรัตน์ แสงเสรีสถิตย์ หรือนาง
สุขวสา สุภัทรวณิช

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 193 ทวิ วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินกู้ยืมและจำนอง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิจารณาคดีเป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยาก จำเลยให้การต่อสู้คดี ครั้นถึงวันนัดสืบพยานโจทก์โจทก์ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือร้องขอเลื่อนคดี ต้องถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 193 ทวิ วรรคหนึ่งได้ กรณีเช่นนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้โจทก์มีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ ดังนั้น โจทก์จึงไม่อาจยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน ๖,๐๙๓,๓๕๑.๖๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๔.๕๐ ต่อปี ของต้นเงิน ๓,๔๑๕,๓๐๖.๗๑ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำร้องของโจทก์ดังกล่าวอ้างว่า โจทก์ไม่พอใจที่จะไม่มาศาล แต่ทนายโจทก์ป่วยจึงมาศาลไม่ได้ ขอให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวน แล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีและให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป โจทก์มิได้กล่าวอ้างว่าการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นผิดระเบียบแต่อย่างใด ทั้งตามคำร้องของโจทก์ก็ระบุว่าเป็นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ จึงถือได้ว่าคำร้องของโจทก์เป็นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ แต่การที่โจทก์ทราบคำสั่งให้มาศาลแล้วโจทก์ไม่มาในวันนัดพิจารณาโดยมิได้ร้องขอเลื่อนหรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาศาล ต้องถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๙๓ ทวิ วรรคหนึ่ง และกรณีเช่นนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้โจทก์มีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ ดังนั้น โจทก์จึงไม่อาจยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ ที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องของโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ไพโรจน์ วายุภาพ-ปัญญา ถนอมรอด-วรนาถ ภูมิถาวร)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายรัชชัย นิธิพิเชฐ

ศาลอุทธรณ์ - นายอชิป จิตต์สำเร็จ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ